

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0012058-26.2016.8.26.0050 – Controle 2016/000302**
 Classe – Assunto: Ação Penal - Procedimento Ordinário
 Documento de Origem: **Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ROBERTO DE SOUZA CORREIA**
 Data da Audiência: **01/02/2017**

Aos 01/02/2017, às 14:00h, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Capital, sob a presidência do **MM(a). Juiz(a) de Direito Dr. Mario Sergio Leite**, comigo escrevente a seu cargo, afinal assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo em epígrafe. Estava presente o Ministério Público, na pessoa do Dr(a). Laurani Assis de Figueiredo; Presente(s) o(s) acusado(s) ROBERTO DE SOUZA CORREIA, neste ato representado pela Dra. Paula Hungria Aagaard, Defensoria Pública. Presente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: Elias Andrade do Nascimento e Marcelo Luiz dos Santos.

Iniciados os trabalhos, foram inquirida(s) duas testemunha(s) arrolada(s) em comum (Elias e Marcelo), sendo o(s) acusado(s) interrogado(s). Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido, encerrando-se, portanto, a instrução criminal e passando-se aos debates. **Dada a palavra ao Ministério Público:** Alegações orais colhidas pelo sistema de gravação digital. **Dada a palavra à Defesa:** MM. Juíz, Narra a denúncia que no dia 18 de fevereiro de 2016, por volta das 17h30min, na Rua Manoel Dias do Campo, 80, Limão, o réu trazia consigo cem invólucros plásticos contendo haxixe (16g), dez invólucros plásticos contendo maconha, (27g) e 26 eppendorfs de cocaína (6,9g), sem autorização legal. Ao término da instrução, verifica-se que não foram produzidas provas aptas para a condenação. Assim, a ação penal deve ser julgada improcedente. Em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o réu negou os fatos descritos na denúncia. Afirmou que caminhava pela via pública quando foi abordado por policiais e nada de ilícito foi localizado em seu poder. Em razão de seus antecedentes foi injustamente acusado do crime de tráfico de drogas. A negativa do réu é elemento hábil a ensejar uma absolvição e não foi refutada pelas frágeis provas produzidas. A prova acusatória é frágil, restrita aos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

depoimentos prestados por dois policiais militares, justamente os policiais que efetuaram a prisão do acusado. Elias afirmou que efetuava patrulhamento de rotina e avistou o réu parado, observando que teria tentado se evadir ao avistar a viatura. Efetuou a revista no acusado e localizou drogas e dinheiro. Marcelo afirmou que efetuava patrulhamento quando avistou o réu, que fez menção de sair e despertou a suspeita. Elias efetuou revista pessoal e, na cintura do réu, foram localizadas as drogas e quantia em dinheiro. O réu teria confessado o crime de tráfico de drogas. Em que pesem os depoimentos prestados, é certo que nenhuma testemunha estranha aos quadros policiais foi inquirida em juízo a fim de confirmar os fatos. Acrescente-se que os policiais não viram nenhum ato típico de mercancia, tudo a demonstrar a inocência do réu. Pretende a Defesa alegar que os policiais, pela própria natureza das atividades que exercem, têm o maior interesse na legitimação de sua conduta profissional, não podendo ser descartada a hipótese de que sua parcialidade em Juízo possa prejudicar o acusado. De um lado, é certo que não é possível concluir-se pela sua suspeição pela simples condição funcional; de outro, se não é suspeito, tem eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade dos atos praticados, do acerto da investigação realizada, não podendo prevalecer sem o cotejo com outros elementos de prova. Nenhuma outra testemunha foi inquirida em juízo, restando frágil o conjunto probatório. Diante do exposto, outra solução não espera a Defesa que não a prolação de um édito absolutório, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso, contudo, Vossa Excelência não entenda pela absolvição, o que se admite apenas por hipótese, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; se o entendimento versar no sentido da condenação pelo art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06, requer-se a redução *máxima* da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Deixar de aplicar a referida minorante exclusivamente em razão da recalcitrância significaria incorrer em ofensa aos princípios da proporcionalidade e do *non bis in idem*. Isso porque a não aplicação da causa de diminuição acarretaria a seguinte situação: se primário, ao réu seria atribuída uma pena de 1 ano e 8 meses de reclusão; já, se reincidente, ser-lhe-ia arbitrada pena superior a 5 anos. Ora, é evidente a desproporcionalidade das sanções, atentando-se, em especial, ao fator de discriminação adotado (reincidente). Se para os demais crimes há, normalmente, em razão da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

reincidência, uma diferença, entre primários e reincidentes, de apenas 1/6 na pena, não há razão lógica para que apenas no tráfico se estabeleça um desnível superior a 300%. Ademais, entendendo-se pela inaplicabilidade do dispositivo acima, estaria uma mesma circunstância fática (reincidência) servindo, a um só tempo, como agravante e causa impeditiva da diminuição, representando, assim, duplo apenamento em flagrante infração ao princípio do *non bis in idem*. Desta feita, o redutor não poderá deixar de ser aplicado em seu patamar máximo. Reduzida a pena, requer-se, em atendimento ao princípio da individualização da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, já que não se trata de reincidente específico (art. 44, §3º do CP) ou o sursis da pena, bem como a fixação de regime aberto ou semiaberto para início de cumprimento da pena (art. 33, §2º, “c” do CP e súmula 269 do C. STJ). Nesse sentido, vale destacar a Resolução n. 05 de 2012 do Senado Federal que suspende a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, possibilitando, portanto, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos no crime de tráfico de drogas: “O Senado Federal resolve: Art. 1º É suspensa a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-06/2006/Lei/L11343.htm#art33>, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”; requer-se seja considerado o tempo de prisão cautelar para se determinar o regime prisional (artigo 387 CPP); por fim que lhe seja autorizado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado. **A seguir foi proferida a seguinte sentença:** Vistos, **ROBERTO DE SOUZA CORREIA**, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Consta dos autos de inquérito policial anexo que, no dia 18 de fevereiro de 2016, as 17:30 horas, na Rua Manoel Dias de campo, 80, limão, nesta Capital, trazia consigo, 100 invólucros plásticos contendo “haxixe”(16,1g), 10 invólucros contendo “maconha”(27,6g) e 26 eppendorfs contendo cocaína(6,9g), para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 4 e auto de constatação preliminar de fls.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

16/18. Notificado nos termos do artigo 55, “caput” da Lei nº 11.343/06 (fls.117), o acusado apresentou defesa prévia por escrito (fls. 140/142). A denúncia foi recebida em 09 de janeiro de 2017 (fls. 150). Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado. Os debates foram realizados. É a síntese do necessário. **DECIDO.** A ação penal é procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 06/10), no boletim de ocorrência (fls. 12/14 e 15/18), no auto de exibição e apreensão (fls. 18), no auto de constatação (fls. 21/22), bem como no exame químico toxicológico (fls. 121/122). A autoria restou incontroversa. O réu, no interrogatório, negou a acusação, dizendo estar sendo injustamente acusado. Alegou não ter sido apreendido as drogas em seu poder. Em que pese a versão do acusado, a prova produzida nos autos é forte e escorreita em sentido contrário. Vejamos. O policial militar Elias, que participou da abordagem do acusado no local dos fatos. Disse ter encontrado em poder do acusado um estojo, onde foram localizados os entorpecentes. Disse ter sido apreendido dinheiro em poder do acusado. Afirmou ter o acusado admitido a mercancia. No mesmo sentido o depoimento do miliciano Marcelo, acrescentando ter o acusado confessado a prática do tráfico. Disse ter sido encontrado em poder do acusado os entorpecentes além de dinheiro. Consoante se infere dos depoimentos colhidos, não pairam dúvidas de que o réu estava praticando tráfico ilícito de entorpecentes no local dos fatos, quando surpreendidos pelos policiais. Trazia consigo porções consideráveis de “haxixe”, “cocaína” e “maconha”, não havendo explicação outra, a não ser àquela contida na denúncia, para o encontro de tais entorpecentes na sua posse. A corroborar a conclusão supra, temos o local da abordagem, conhecida como ponto de tráfico de drogas, bem como a confissão aos policiais, que não pode ser desprezada. Por fim, cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. O depoimento dos policiais não pode ser afastado, posto que coerentes, sem falar que alegação do acusado, a respeito de possível extorsão é inverossímil. Sendo assim, diante da harmonia e coerência das provas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

amealhadas durante a instrução do feito, de rigor a prolação do édito condenatório. Passo a dosimetria da pena. Na primeira fase de fixação das reprimendas, observo que o acusado ostenta maus antecedentes, pelo que aumento a pena para 05(cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no unitário mínimo. Observo que o acusado é reincidente específico, pelo que aumento a pena para 06(seis) anos de reclusão e pagamento de 600(seiscentos) dias-multa, no mínimo legal. Diante da recidiva, impossível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Frise-se que a Lei criou um benefício para atingir os réus primários e esse foi o critério eleito pelo legislador. O reincidente, ainda mais específico, não faz jus ao benefício, não existindo desproporcionalidade a legitimar uma intervenção judicial na qual se reconheça a inconstitucionalidade da Lei. Ante ao exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a acusação para **CONDENAR ROBERTO DE SOUZA CORREIA**, com qualificação nos autos, a cumprir, a pena de 06(seis) anos de reclusão e pagamento de 600(seiscentos) dias-multa, no mínimo legal, como incursos no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime prisional, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois praticou crime gravíssimos, que vêm intranquilizando a sociedade, gerando clamor público. Pelo mesmo motivo, impossível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos. Estando o réu preso, não concedo o apelo em liberdade, devendo se manter na prisão caso queira apelar. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra. Transitada esta em julgado, tenha o réu o seu nome lançado no rol dos culpados. Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD. Providencie a serventia a remessa de ofício para destruição das drogas, caso ainda não tenha sido feita. Dou a presente por publicada em audiência e as partes por intimadas. Registre-se e cumpra-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim, ____ esc., Heloise Mignon Branco Rodrigues, que digitei e subscrevi.

MM(a). Juiz(a):

Ministério Público:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP
01133-020

Dr(s). Defensor(es):

Acusado(s):